

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5257/2533

กรมสามัญศึกษา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม้ง การ ช่าง กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 600

สัญญาก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กบนพื้นดินระบุไว้ว่าถ้างานที่จ้างเกิด
การชำรุดบกพร่องเสียหายขึ้นหลังจากระยะเวลา 1 ปี ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตามที่บัญญัติ
ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย หมายความว่าแม้จะเลยกำหนดระยะ
เวลา 1 ปีแล้ว หากมีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นภายในกำหนด 5 ปี นับแต่วันส่งมอบ
งานที่จ้าง ผู้รับจ้างก็ยังคงรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องอันเกิดกับงานที่จ้างนั้นตาม
บทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 600 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ว่าจ้างจำเลยที่ 1 ทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ
โรงเรียนด่านสำโรง จำนวน 1 หลัง ในราคา 6,000,000 บาท ในสัญญามีข้อตกลงว่า
หากมีเหตุชำรุดเสียหายเกิดขึ้นแก่อาคารที่ก่อสร้างภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มอบงาน
จำเลยจะดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย หากไม่แก้ไขให้โจทก์มีสิทธิว่าจ้างผู้อื่นให้
ทำงานแทนได้ และมีข้อตกลงว่าหากอาคารดังกล่าวเกิดการชำรุดบกพร่องเสียหาย
ขึ้นหลังจากระยะ 1 ปี จำเลยยังต้องรับผิดชอบตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ จำเลยได้ทำงานแล้วเสร็จส่งมอบงานให้โจทก์เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม

2524 ต่อมาวันที่ 2 พฤษภาคม 2526 โจทก์ตรวจพบอาคารดังกล่าวชำรุดเสียหาย 9 รายการ คำนวณเป็นราคาค่าเสียหายเป็นเงิน 52,400 บาท โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยไม่ยอมซ่อมแซมตามสัญญา จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบใช้เงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์จำนวน 40,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าตามสัญญาจ้างข้อ 6 วรรคแรก ระบุไว้แน่นอนแล้วว่า ให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบเพียง 1 ปี ส่วนในข้อ 6 วรรคสองเป็นเรื่องให้รับผิดชอบเรื่องอื่น มิใช่เรื่องระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 1 ปี ความชำรุดบกพร่องตามฟ้องเกิดขึ้นเมื่อพ้น 1 ปีแล้ว จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบ เห็นว่าตามสัญญาจ้างข้อ 6 วรรคสอง ระบุไว้ว่า "ถ้างานที่จ้างเกิดการชำรุดบกพร่องเสียหายขึ้นหลังจากระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย" หมายความว่า แม้จะเลยกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่มอบงานแล้ว หากมีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นภายในกำหนด 5 ปี จำเลยก็ยังคงต้องรับผิดชอบตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 600 วรรคแรก นั้นเองหาใช่เป็นเรื่องให้รับผิดชอบเรื่องอื่นมิใช่ระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 1 ปี ดังที่จำเลยทั้ง

สองภูมิภาคไม่เมื่อความชำรุดบกพร่องที่เกิดกับอาคารพิพาทซึ่งเป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ปลูกสร้างกับพื้นดินเกิดขึ้นภายใน 5 ปี จำเลยทั้งสองก็ยังคง
ต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 600
วรรคแรก

พิพาทขายยื่น

(เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>